



CITTA' DI SQUILLACE
Provincia di Catanzaro
Settore Finanziario - COPIA

Mail: ragioneriasquillace@libero.it - PEC: serviziofinanziario.squillace@asmepec.it

Determinazione del Registro Generale n. 490 del 20/10/2022
Determinazione del Settore Finanziario n. 94 del 20/10/2022

OGGETTO: Piano delle estinzioni – liquidazione creditori – Italcantieri F.Ili Mirante (già Italcantieri sas) P.Iva: 02698500796

L'anno duemilaventidue, addì venti del mese di ottobre alle ore 12:15

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 19/09/14 con la quale veniva dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente al 31/12/2013;

VISTA la delibera O.S.L. n. 2/16 con la quale veniva proposta, alla Giunta Comunale, l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 D. Lgs. 267/2000;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 19/02/2016 di approvazione della suddetta proposta;

VISTA la delibera O.S.L. n. 19/21 di approvazione del piano di estinzione delle passività ai sensi dell'art. 256 del Testo Unico degli Enti Locali;

VISTA la delibera O.S.L. n. 39/21 relativa al rendiconto della gestione del dissesto finanziario dell'Ente in intestazione;

VISTA la delibera O.S.L. n. 36/21 ed il relativo allegato n. 4: massa passiva – debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 T.U.E.L.;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 29 del 03/03/2022;

VISTA la posizione relativa al fascicolo n. 52 per un importo, riconosciuto dall'O.S.L., pari ad € 193.607,14;

PRESO ATTO

- Che con Deliberazione n. 70 del 30/5/2017, il Commissario Liquidatore ammetteva alla massa passiva della liquidazione la ditta Italcantieri F.Ili Mirante srl (già Italcantieri sas), per la somma di € 193.607,14;
- Che, in data 17.06.2022, la Italcantieri F.Ili Mirante srl (già Italcantieri Sas), per mezzo del proprio difensore, avanzava istanza ex art. 825 c.p.c. al Tribunale Civile di Roma per veder dichiarare l'esecutività del lodo n. 6/13;
- Che, in data 08.07.2022, il Presidente del Tribunale di Roma emanava decreto con cui dichiarava «[...] l'esecutività del lodo emesso nella controversia insorta tra la S.A.S. ITALCANTIERI ed il Comune di Squillace, lodo pronunciato dal Collegio Arbitrale presso la Camera Arbitrale per i Contratti Pubblici il 23 maggio 2014»;
- Che il decreto di esecutività unitamente al lodo veniva notificato alla scrivente Amministrazione in data 25.07.2022;

- che le parti hanno convenuto di transigere a tacitazione di ogni pretesa in relazione al rapporto in oggetto richiamato;
- della proposta transattiva formulata dalla società Italcantieri F.lli Mirante ed assunta al protocollo dell'Ente in intestazione al n. 6515 del 20/10/2022, per una cifra di € 162.000,00 escluse le spese di registrazione del lodo sopra richiamato ed a tacitazione di qualsivoglia pretesa relativa al richiamato procedimento;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del. 30/09/2022 di accettazione di detta proposta transattiva;

VISTO il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto del Comune di Squillace;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

DETERMINA

Per quanto in premessa

1. di impegnare la cifra di € 162.000,00 sul capitolo 87 – impegno n. 298 del bilancio corrente;
2. di liquidare la predetta cifra in favore della Italcantieri F.lli Mirante S.r.l. (P.Iva. 02698500796) già Italcantieri sas sul c/c bancario alla stessa intestato ed insistente mediante bonifico presso la Bper Banca, filiale di Catanzaro - IBAN IT87W0538704400000003542263.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. Pasquale Muccari

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento n. 490 del 20/10/2022 si appone il visto per la regolarità contabile, attestando, nel contempo, la copertura finanziaria sul capitolo 87 , impegno n.298, intervento 0101110 del bilancio 2022.

Squillace, lì 20/10/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. Pasquale Muccari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line

L'Impiegato Responsabile

Squillace, lì 20/10/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. Pasquale Muccari

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

